

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3016/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสถาปัตย์ก่อสร้าง

ยะลา กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสถาปัตย์ก่อสร้าง

ยะลา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญเที่ยง ชินวรโกมล ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องคดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 3,183,345.21 บาท แก่โจทก์ตามที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันกับโจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดี โดยจำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้โจทก์มีสิทธิขอหักกลบลบหนี้ได้

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา คดีอยู่ระหว่างรอส่งขึ้นสู่ศาลฎีกา
พิจารณา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการบังคับคดี อ้างว่าศาล
อุทธรณ์พิพากษาคดีคลาดเคลื่อน เพราะหนี้ประธานไม่สมบูรณ์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้า
ประกันไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำร้องขอมิให้บังคับคดีอ้างว่าคำพิพากษา
ของศาลไม่ถูกต้อง โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จึงไม่อาจมีคำสั่งตามที่ขอได้ ให้ยก
คำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ239,238)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาตามขอ ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาตามขอ ยก
คำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ